

징 계 사 항

1. 제 목 : 직권남용 및 금품수수
2. 징계대상자 : ☆☆□□병원 ■■■직 ▲급 ■■■과장 ○○○
3. 징 계 종 류 : 견책
4. 징 계 사 유

위 직원은 '##. #. #. ☆☆□□병원에 ■■■직으로 입사하여 '09. 1. 1. ■■■직 ▲급으로 승진하였으며, '##. #. #. 부터 현재까지 ■■■■■실 ■■■과장으로서 환자의 적정 간호와 소속 직원의 자질향상 및 환경, 유지를 위한 제반업무를 계획, 수립, 평가하는 업무를 담당하고 있습니다.

가. 근무표 작성 시 직권남용 및 특혜제공

우리 공단 「복무규정」 제9조의3(친절·공정의무)에 따르면 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 차별 없이 공정하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다.

따라서 ■■■■■실 ■■■과장의 직위에서 부서 직원들의 근무표 작성, 근태관리, 업무지시 감독 등의 권한을 가지고 있는 징계대상자는 강압적으로 규정에서 정하고 있는 기준을 벗어나는 복무를 요구하는 등으로 소속 직원들의 인권을 침해하거나 근무 분위기를 경직되게 하여서는 아니 될 것입니다.

그런데 징계대상자는 독감에 걸린 특정직원에 대해 근태관리시스템 상 부서장의 허가를 득하지 않고 조퇴(3일)를 시켰고, '17.12.21 16시 ■■■본부 총회 때 특정직원의 참석을 수월하게 해주기 위해 하프데이(11:30 종료) 근무를 데이(15:30 종료)로 변경해 편의를 봐주어 타 직원들이 차별을 느끼고 불만을 갖도록 한 사실이 있습니다.

나. 금품수수

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭 : 청탁금지법)」 제8조 제1항에 따르면 공직자등*은 직무 관련 여부 등에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등**을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 같은 조 제2항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 됩니다.

* 공무원, 공직유관단체 및 기관의 장과 임직원, 각급 학교의 장과 교직원 및 학교 법인의 임직원, 언론사의 대표자와 그 임직원

** 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익

음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공

채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익

또한, 같은 법 제9조에 의하면 공직자등은 자신이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우에는 소속기관장에게 지체 없이 서면으로 신고하여야 하며, 받은 금품 등을 제공자에게 지체 없이 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝혀야 하고, 받은 금품 등의 제공자를 알 수 없는 등의 경우에는 소속기관장에게 인도하여야 합니다.

다만 원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 대통령령으로 정하는 가액¹⁾ 안의 금품 등은 수수를 금지하는 금품 등에 해당하지 않는 것으로 정하고 있습니다.

1) 음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위(부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령 제17조의 별표 1)

1. 음식물(제공자와 공직자등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다): 3만원
2. 경조사비: 축의금·조의금은 5만원. 다만, 축의금·조의금을 대신하는 화환·조화는 10만원으로 한다.
3. 선물: 금전, 유가증권, 제1호의 음식물 및 제2호의 경조사비를 제외한 일체의 물품, 그 밖에 이에 준하는 것은 5만원. 다만, 「농수산물 품질관리법」 제2조제1항제1호에 따른 농수산물(이하 "농수산물"이라 한다) 및 같은 항 제13호에 따른 농수산물가공품(농수산물을 원료 또는 재료의 50퍼센트를 넘게 사용하여 가공한 제품만 해당하며, 이하 "농수산물가공품"이라 한다)은 10만원으로 한다.

한편, 우리 공단 「복무규정」 제9조의2(청렴의무)에 따르면 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없고, 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 됩니다.

또한 우리 공단 「임직원 행동강령」 제16조(금품 등의 수수 금지) 제2항 및 제3항에 따르면 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 다만 원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 별표 2(청탁금지법 시행령 제17조 별표 1과 동일)에서 정하는 가액 범위 안의 금품 등은 해당하지 않는다고 정하고 있습니다.

아울러, 「인사규정」 제55조의2(징계사유의 시효)에 따르면 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령, 유용에 대한 징계사유 시효는 5년으로 정해져 있고, 같은 규정 제58조의3(징계양정의 기준) 관련 별표6에는 금품 및 향응수수에 대하여 일반적 징계와 구분하여 별도의 징계양정 기준을 명시하고 있으며, 임직원이 100만 원 이상의 금품 등을 수수한 경우에는 금품 제공자와의 직무 관련성 여부, 수수에 따른 위법 부당한 처분의 여부, 수수행위의 수동 또는 능동 여부와 상관없이 해임 이상의 징계를 적용하도록 명시하고 있습니다.

따라서, 공단 소속 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 대통령령으로 정한 가액 범위를 넘어서는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 만약 자신이 수수 금지 금품 등을 받은 경우 소속기관장에게 서면으로 신고하여야 하며, 금품 등을 제공한 자에게 지체 없이 반환하거나 그 거부의 의사를 밝혀야 할 것입니다.

그런데 징계대상자는 ☐☐☐☐실 관리자로서 누구보다도 솔선수범하여 청렴한 행동을 하여야 함에도 2017년과 2018년 징계대상자의 생일에 ☐☐☐☐실 소

속 ■■사들이 비용을 건어 10만원 상당 상품권을 구입하여 징계대상자에게 선물로 전달하자 상품권을 수수하였으며 받은 상품권을 즉시 반납하지 않고 금품 수수 사실도 신고하지 않은 사실이 있습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ‘가’항과 관련하여 신종플루에 걸려 병가를 주려고 했으나 신종플루는 병가처리가 안된다는 ■■본부의 답변이 있었고, 그 직원이 일하는 중에 힘들어 해서 본부장에게 보고하고 조기 퇴근을 시켰고, 같은 직원이 ■■본부 총회참석을 위해 하프데이 근무를 마치고 두세 시간 후에 또 다시 병원에 와야 하는 상황을 감안하여 근무를 조정하여 주었다고 주장하나, 같은 부서의 다른 직원들은 징계대상자가 평소 그 직원을 편애하여 직원들 간 편이 갈리고 근무편성 및 변경, 휴가, 조퇴 등을 해당 직원한테 많이 맞춰주어 상대적으로 박탈감이 느껴지고 업무의욕이 떨어진다고 진술하고 있으며 징계대상자 본인도 “인정이 넘쳐 어린 직원을 특별히 배려하였고 직원들에 대한 배려와 속도조절이 필요했는데 그렇지 못해 후회된다”라고 진술한 점에 비추어 볼 때 관리자로서 직원을 차별대우하고 직원들을 대하는 인식과 처신에 일부 문제가 있었다고 판단됩니다.

또한 ‘나’항과 관련하여 징계대상자는 본인 생일 시 ■■■■실 ●●■■사와 ■■가 대표로 상품권을 선물로 주어 거부하였으나 ■■■■실 ■■사들의 성의라고 하여 어쩔 수 없이 받았고, “다음부터는 이런 선물을 주지 말라, 내 발목 잡는 행동을 하지말아 달라”고 당부하였으며, 직원들에게 답례로 10만원 이상 밥을 샀다고 이야기하고 있습니다.

그러나 그 당시 상품권 받기를 거부하였고 직원들이 돌려받기를 거절하여 어쩔 수 없이 받았다고 할지라도 상품권 수수행위는 청탁금지법 위반에 해당되며, 답례로 상품권 금액 이상 밥을 샀다고 하더라도 청탁금지법 제9조 제2항에 규정된 수수금지 금품 등의 반환으로 보기는 어려운 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의 2(청렴의무), 제9조의3(친절·공정의무), 임직원행동강령 제4조(준수의무와 책임)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “견책” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 9. .

감 사 ○ ○ ○